

0007007-86.2011.8.26.0445

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... por disputa de território para tráfico de drogas e, também, pelo desejo de vingança nutrido por ANDERSON, que teve o irmão assassinado e acusava a vítima de ter contribuído para a morte. O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou qualquer defesa do ofendido, que foi atingido de surpresa, sem que tivesse a chance de esboçar qualquer reação. Os acusados e o comparsa não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007007-86.2011.8.26.0445 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0007007-86.2011.8.26.0445

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 90/2011 - 3º Distrito Policial de Pindamonhangaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Jose Monteiro e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

RUDINEI DA CONCEIÇÃO VERONES, vulgo "Nei", e ANDERSON JOSÉ MONTEIRO, vulgo "Neguinho", qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), c.c artigo 29, "caput", ambos do Código Penal. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 01-D/03-D), em 18 de julho de 2011, por volta da 11h30, na Avenida Sd. Paulo Alves, nº 265, Vista Alegre, nesta cidade, agindo em concurso e previamente conluiados com outro indivíduo não identificado, impelidos por motivo torpe e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos com arma de fogo contra Fábio Alves do Prado, provocando-lhes os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito (exame necroscópico), que foram a causa de sua morte. Segundo restou apurado, os acusados e o comparsa não identificado, planejaram a atuação criminosa, adquiriram arma de fogo e dividiram as tarefas a serem realizadas. Empenhados no intuito criminoso, a pessoa de Clayton, indivíduo até o momento não identificado, foi à residência da vítima e a informou que RUDINEI queria conversar com ela. A vítima saiu de casa e foi até a residência de RUDINEI, que de tudo tinha conhecimento, e aguardava a chegada de Fábio. Com Fábio já no local, ANDERSON, que estava escondido atrás de um muro, aproximou-se e efetuou vários disparos com a arma de fogo contra a vítima e, em seguida empreendeu fuga em uma motocicleta, não sem antes andar pelas imediações e conferir se a vítima havia falecido. A vítima foi atingida em sete regiões, a

saber: no cotovelo esquerdo, braço esquerdo, região temporal direito com zona de esfumaçamento, no pescoço pelo lado direito, na região mento e na mamária e ainda na clavicular esquerda. O delito foi praticado por motivo torpe, porquanto motivado por disputa de território para tráfico de drogas e, também, pelo desejo de vingança nutrido por ANDERSON, que teve o irmão assassinado e acusava a vítima de ter contribuído para a morte. O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou qualquer defesa do ofendido, que foi atingido de surpresa, sem que tivesse a chance de esboçar qualquer reação. Os acusados e o comparsa não identificado atuaram em conjunto, cada um deles agindo de forma voluntária e com consciência da participação individual para o resultado morte.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: portaria (fls. 02/03), boletins de ocorrência (fls. 04/06 e fls. 115/116), auto de exibição e apreensão (fls. 07), relatório de investigação (fls. 19/20), relatório de mandado de busca e apreensão (fls. 39 e fls. 61), laudo de exame necroscópico (fls. 73/76), laudo de exame pericial de local de homicídio (fls. 80/96), auto de reconhecimento de objeto (fls. 97), auto de entrega (fls. 98), relatório final de inquérito policial (fls. 117/122), boletim de ocorrência da Polícia Militar (fls. 412/414) e cópia do processo-crime nº 1500592-27.2021.8.26.061 (fls. 552/577).

A Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos réus, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar (fls. 23/25). O Ministério Público opinou pelo deferimento das medidas (fls. 28/29). Foi decretada a prisão temporária e expedido mandado de busca e apreensão nas residências dos acusados (fls. 30/31).

O réu ANDERSON JOSÉ MONTEIRO, por sua defesa técnica, requereu a revogação do mandado de prisão temporária, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo (fls. 57/59).

O réu RUDNEI DA CONCEIÇÃO VERONES requereu a revogação de sua prisão temporária (fls. 99/102).

A denúncia foi recebida em 10 de julho de 2014 (fls. 135).

Após infrutíferas tentativas de localização, os réus foram citados por edital (fls. 163/166).

Citado pessoalmente (fls. 169), o réu ANDERSON JOSÉ MONTEIRO, por intermédio de defensoras constituídas (fls. 171/172), apresentou resposta à acusação (fls. 173/174), requerendo a rejeição da denúncia. Quanto ao mérito, aduziu que provaria a inocência durante a instrução criminal.

Foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com fundamento no art. 366, do CPP, bem como decretada a prisão preventiva do acusado RUDNEI DA CONCEIÇÃO VERONES (fls. 179).

Planilha de cálculo prescricional às fls. 180.

O réu RUDNEI DA CONCEIÇÃO VERONES apresentou pedido de expedição de contramandado de prisão (fls. 182/183).

Por decisão de fls. 188, o acusado RUDNEI foi dado por citado na pessoa de seu patrono constituído, tendo sido mantida a decretação da prisão preventiva.

O réu RUDNEI DA CONCEIÇÃO VERONES apresentou resposta à acusação (fls. 197/199).

Aduziu que estava dormindo quando ouviu os disparos de arma de fogo. Relatou que saiu de sua residência acompanhado de sua genitora para ver o ocorrido e reiterou o pedido de expedição de contramandado de prisão.

Por decisão de fls. 211, foi mantida a custódia cautelar com relação ao réu RUDNEI e, não vislumbradas hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, posteriormente redesignada (fls. 229).

Mandado de prisão devidamente cumprido com relação ao réu RUDNEI juntado às fls. 212.

Em audiência realizada em 05 de outubro de 2015, foram ouvidas cinco testemunhas e interrogados os réus (fls. 280/289). Encerrada a instrução, o réu ANDERSON JOSÉ MONTEIRO foi pronunciado por delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, ao passo que o corréu RUDNEI DA CONCEIÇÃO VERONES foi impronunciado com fundamento no art. 414, do CPP.

O Ministério Público juntou cópias de outros autos às fls. 303/320.

Alvará de soltura cumprido quanto ao réu RUDNEI DA CONCEIÇÃO VERONES às fls.

324/322.

O recurso em sentido estrito interposto pelo acusado ANDERSON (fls. 331/336) teve seu provimento negado junto ao E. TJSP (fls. 352/358).

O Ministério Público (fls. 364/364) e a Defesa técnica do réu ANDERSON (fls. 417) manifestaram-se na fase do art. 422, do CPP.

Em sessão plenária realizada no dia 12 de setembro de 2017, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado. A ação foi julgada improcedente para fim de absolver o acusado ANDERSON JOSÉ MONTEIRO (fls. 454/456).

Alvará de soltura cumprido quanto ao réu ANDERSON JOSÉ MONTEIRO às fls. 471.

O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (fls. 478/496) foi provido para determinar que o réu ANDERSON fosse submetido a novo julgamento (fls. 530/534).

O Ministério Público e a Defesa técnica manifestaram-se na fase do art. 422, do CPP, às fls. 537 51 e fls. 540/541, respectivamente.

Por decisão de fls. 578, foi designado novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A Constituição Federal assegura a soberania dos vereditos e, diante da deliberação dos senhores Jurados, restou afastada a responsabilidade penal do réu.

Diante do exposto, com base no veredito do Egrégio Conselho de Sentença, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o acusado ANDERSON JOSÉ MONTEIRO, qualificado nos autos, da acusação que lhe foi imputada.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo o direito de recurso em liberdade.

Oportunamente, providencie-se o que mais for necessário e, observadas as NSCGJ, arquivem-se.

Publicada em plenário, saem os presentes intimados. Anote-se e cumpra-se.

Sala do Tribunal do Júri da Comarca de Pindamonhangaba, em 28 de setembro de 2022.

Felipe Estevão de Melo Gonçalves  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA